

1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento ...

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thiago Baldani Gomes De Filippo

Vistos.

1. FRANCISCO MARTINS DA COSTA JÚNIOR, ALEX REMORINI, VAGNER CANDIDO DE SOUZA e RICARDO CAVALCANTE RIBEIRO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 20, caput, e § 20, da Lei 12.850/2013; art. 180, caput, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal; art. 157, §§ 1º e 2º, II, e 20-A, I, c/c o art. 14, II, e o art. 29, caput, todos do CP (vítima "SEKURO"); art. 157, §§ 2º, I, e 20-A, II, e 30-I, c/c o art. 14, II, todos do CP (vítima R.S.R.); art. 157, §§ 1º e 2º, II, e 20-A, I, c/c o art. 29, caput, todos do CP (vítima C.A.F.); e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, c/c o art. 29, caput, por seis vezes (seis fuzis); tudo na forma do art. 69, caput, do CP, porque, juntamente com ADAILTON BRUNO DOS SANTOS, ROBERT WAGNER EMORGE, ALBERTO PEREIRA QUEIROZ, EDSON EDUARDO DA SILVA, ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA e PEDRO JOSÉ DA ROCHA JÚNIOR, (1) em data incerta, antes de 6 de janeiro de 2019, no Município de São Paulo, teriam constituído organização criminosa que tinha a finalidade especial de praticar crimes contra o patrimônio; (2) também porque, no dia 6 de janeiro de 2019, na Rua Samuel Murse, 74, Itaim Bibi, Município de São Paulo, pessoa não identificada, contando com a colaboração dos corréus, que agiriam como partícipes, teria conduzido o veículo "HYUNDAI/Santa Fé", placas ELX-4935/SP, mas que apresentava falsamente as placas EIY-4939/SP, sabendo ser produto de crime, subtraído de J.P. em 8/10/2018, no Município de São Caetano do Sul/SP; (3) no dia 6 de janeiro de 2019, por volta das 15h, na empresa "SEKURO PRIVATE BOX S/A", no 5º andar do "Condomínio Igaratá", situado na Rua Samuel Murse, 74, Itaim Bibi, Município de São Paulo, previamente ajustados e com unidade de desígnios com os demais, teriam subtraído, para todos, vários bens ali depositados em cerca de 400 cofres de aluguel e, logo após subtraírem referidos bens, teriam empregado grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra o porteiro J.M.S., com a finalidade de garantir suas impunidades; (4) no dia 6 de janeiro de 2019, por volta das 15h, na Rua Alexandre Bell, Município de São Paulo, previamente ajustados e com unidade de desígnios com os demais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima R.S.R., teriam subtraído, para todos, o veículo "FIAT/Freemont", placas NXY 2178 - São Paulo/SP", pertencente à mesma vítima, efetuando disparos contra os policiais militares Maurílio Alves Oliveira, Gustavo Henrique Dias da Silva, Jonicley Gomes de Oliveira, Osmar da Costa Vieira, Vinicius Anderson Goulart, Ubirajara da Silva Cavalcanti e Daniele Bercee Pereira e, por erro de execução, atingiram as vítimas C.V.M.S. e A.C.L.; (5) na mesma data, na Rua Itapicuru, 356, Município de São Paulo, os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios com os demais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teriam subtraído, para todos, o veículo JEEP/Compass, placas FCP-0701 - Louveira/SP, pertencente a C.A.F.; (6) na tarde do dia 6 de janeiro de 2019, na Rua Itapicuru, 356, Município de São Paulo, previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam portado dois fuzis calibre .762, dois fuzis calibre .556, um fuzil "Bustmaster" número L07922 calibre 2.23, armas de uso restrito, sem autorização legal ou regulamentar. Recebidos a denúncia e o aditamento (fls. 352 e 722), os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação (fls. 781/788, 790/797, 1114/1121 e 1464/1466). Rejeitadas estas, ratificou-se o recebimento da denúncia (fls. 1020, 1146/1147 e 1502/1505).

Durante a instrução, foram colhidas as declarações de cinco vítimas e ouvidas 14 testemunhas. ALEX foi interrogado (fls. 2588/2593 e 2754/2758).

Ao cabo, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos moldes da denúncia (fls. 2946/2970). RICARDO, preliminarmente, pleiteou pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, pela insuficiência de descrição de seu comportamento típico. Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas, colocando em xeque o suposto reconhecimento fotográfico ou por imagens de câmeras de segurança, à luz da decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus 598.886, observando o parecer apresentado pelos assistentes técnicos a fls. 1149/1164, além do alibi apresentado (fls. 2995/3016). Por sua vez, FRANCISCO, preliminarmente, sustentou a incompetência absoluta deste juízo, em

virtude da prevenção do Juízo da 2ª Vara Especializada, nos termos do art. 83 do CPP. Quanto ao cerne, requereu a absolvição por falta de provas, embasado, especialmente, no "parecer técnico sobre reconhecimento fotográfico" de fls. 1000/1010), observando a nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado na fase policial, sem a observância do procedimento contemplado pelo art. 226 do CPP (fls. 3030/3070). ALEX, sob a rubrica de preliminar, também invocou a incompetência absoluta deste juízo por prevenção da 2ª Vara Especializada. No mérito, sublinhou que a certeza da autoria não se extrai do mero reconhecimento fotográfico por parte de uma das vítimas (fl. 172), embasando-se no parecer técnico de fls. 923/924, corroborado pelo depoimento de Camila Inácio Ribeiro de Souza, que afirmara estar com o réu em local diverso daquele em que ocorreram os fatos. Por outro lado, aduziu não se perfazerem os elementos típicos necessários à configuração do delito de organização criminosa (fls. 3072/3107). E, por fim, VAGNER, ecoando os argumentos expedidos pelos demais corréus, obtemperou não haver elementos suficientes para a condenação, haja vista a imprestabilidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sequer confirmado em juízo (fls. 3108/3133).

É o relatório.

2.1. Em primeiro lugar, não calha a preliminar de incompetência deste juízo, suscitada por FRANCISCO e ALEX. Com razão, aduzem que o Juízo da 2ª Vara Criminal antecedeu este juízo na prática de ato processual em feito correlato, contingente ao presente e, bem por isto, estaria prevento para o julgamento da presente demanda, nos termos do art. 83 do CPP. Ocorre, entretanto, aliás, nos exatos termos do quanto decidido por este juízo (fls. 2469/2470), não se reconheceu a prevenção daquele juízo porque os autos redistribuídos àquele juízo já foram sentenciados. Ora, se a finalidade da reunião de processos em razão da conexão (art. 76 do CPP) ou da continência (art. 77 do CPP) para julgamento conjunto perante o juízo prevento é evitar o risco de decisões contraditórias, esta justificativa se esvazia se já houve o esgotamento da prestação jurisdicional em primeiro grau de jurisdição, como estabelece, inclusive, o art. 82, primeira parte, do CPP. É a posição tomada há tempos pela jurisprudência pátria. Por amostragem, calha transcrever o seguinte acórdão do Supremo Tribunal Federal:

No concurso de infrações penais, a competência da Justiça Federal para conhecer de uma delas arrasta por conexão a competência para o processo das demais, porém, havendo sentença definitiva, nos delitos de competência da Justiça Estadual, a unidade de processos só ocorre ulteriormente, para o efeito de soma ou unificação das penas, conforme disposto no art. 82 do CPP, assim se houver nulidade esta se restringirá apenas à persecução do crime federal (STF, HC 74.788-4-MSm 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 27/6/1997).

E, por sentença definitiva deve ser entendida a decisão de mérito, que coloca termo ao processo em primeiro grau de jurisdição, diferenciando-se da decisão que encerra apenas uma fase do processo, como a pronúncia, doutrinariamente classificada como decisão interlocutória mista não-terminativa.

Por outro lado, não há se cogitar de inépcia da denúncia relativamente a RICARDO, na medida em que a exordial cumpre satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do CPP, não implicando, sua redação ou embasamento, qualquer vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários da garantia do devido processo legal, a teor do art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República.

Deveras, no que toca ao indicado acusado, o aditamento à denúncia descreve o seguinte:

VAGNER CANDIDO ("Veio" ou "Vavá"), ANDRÉ ("Deco"), PEDRO JOSÉ ("Figura", "Juninho" ou "Noia"); RICARDO; e os já denunciados ADAILTON ("Boxeador"), FRANCISCO ("Chiquinho") e ALEX, autorizados pelos primeiros, sob pretexto de fazerem obras na unidade 64, chegaram em seguida numa HYUNDAI/Santa Fé fortemente armados, e praticaram todos o roubo dos cofres, conforme já narrado na exordial de fls. 1/11. Fugiram na citada Santa Fé, mas a trocaram por um FIAT/Freemont que roubaram, bem como, posteriormente, por um JEEP/Compass, que roubaram, conforme descrito na denúncia de fls. 1/11.

Por outro lado, a denúncia, tal como originalmente ofertada, descreve cada conduta de maneira analítica, inexistindo necessidade de sua mera transcrição no aditamento, porque se trataria de mera formalidade. Desse modo, não prosperando as preliminares suscitadas, impõe-se a apreciação do mérito.

2.2.Quanto ao cerne, a ação penal não procede.

Com efeito, os fatos descritos pela denúncia são de extrema gravidade, e as respectivas materialidades se encontram devidamente demonstradas por farto acervo documental, consubstanciado pelos laudos de exames periciais (fls. 365/369, 372/376, 378/384, 386/390, 392/396, 398/402, 462/464 e 466/468), que se conformam à prova oral.

As autorias, contudo, não se revelaram provadas, de forma extrema de dúvidas. Nesse passo, os réus não foram reconhecidos em sede judicial por nenhuma das vítimas. Na fase preliminar investigativa, o ofendido Rodrigo dos Santos Rosa foi o único a reconhecer ALEX e FRANCISCO como dois dos autores das infrações penais (fl. 87). Entretanto, em juízo, referida vítima se retratou, colocando em xeque a segurança desse apontamento (fls. 2027/2030).

Nesse particular, o Ministério Público aduz que "dado o poderio de fogo e periculosidade dos agentes, compreensível que a vítima (...) tenha deixado de reconhecer novamente os acusados, até porque permaneceram foragidos por longo período, livre e com acesso as testemunhas e vítimas". (fl. 2965).

Apesar da razoável, referido argumento, desamparado de elemento indiciário de que a vítima foi coagida a alterar a sua versão, não se presta ao reconhecimento da suficiência do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, e não ratificado em juízo, para amparar sentença condenatória. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA.

RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.

2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus .

3. Agravo regimental desprovido (STF, AgRg no HC 188.760-MG, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, 08/04/2021).

E, na hipótese dos autos, ainda que tivesse havido a ratificação do reconhecimento fotográfico em juízo, observa-se que este reconhecimento desatendeu ao disposto nos arts. 226 e seguintes do CPP, conduzindo-se à constatação de sua ilicitude, à luz da recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente.

2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório

3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de a vítima ter reconhecido, sem dúvidas, por meio de foto, o paciente perante a autoridade policial, apesar de ter se negado a vê-lo pessoalmente, e confirmado o reconhecimento em juízo, o paciente foi preso na posse do bem, enquanto dirigia o veículo subtraído, com dois menores como passageiros, logo depois de ter efetuado a subtração de uma moto. Neste contexto, o magistrado singular asseverou que "a coerência que as declarações da vítima e dos policiais guardam entre si formam um conjunto probatório denso e elucidativo acerca da verdade real dos fatos, servindo de prova proeminente ao decreto condenatório, por estarem em total sintonia com os fatos narrados na denúncia".

5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 730.495/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022). - grifei.

Independentemente da posição pessoal deste julgador, para quem o reconhecimento fotográfico, mesmo que não tenha sido feito com a estrita observância do procedimento legal, desde que corroborado por outros elementos de prova, pode ser utilizado para a condenação, a nova orientação jurisprudencial do STJ, resultado da uniformização, pela Terceira Seção, dos entendimentos das Turmas que a compõem, deve ser obrigatoriamente observada, sob a pena de nulidade da decisão, nos termos do art. 315, § 2º, VI, do CPP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019.

Por outro lado, as imagens captadas no relatório policial (fls. 470/485), que supostamente vinculariam os acusados às cenas dos crimes (VAGNER, fls. 490/494; FRANCISCO, fls. 499/507; ALEX, fls. 531/544; e RICARDO, fls. 545/547) não permitem suas identificações com a segurança necessária para a condenação, porque, em que pese a inviabilidade de serem identificadas, de maneira absolutamente segura, as suas faces e eventuais sinais característicos, elas são colocadas em xeque pelos assistentes técnicos, como se denota dos pareceres apresentados em favor de ALEX (fls. 915/924), FRANCISCO (fls. 1001/1010), RICARDO (fls. 1149/1164) e VAGNER (fls. 3134/3145).

Por outro lado, a fragilidade de provas se acentua pelos depoimentos de algumas testemunhas e informantes. Quanto a FRANCISCO, sua filha Bianca Silva Martins disse que, na data dos fatos, a família gozava férias em um apartamento alugado na Praia Grande, e que ele não se ausentou em momento algum. Camila Inácio Ribeiro de Souza, cunhada de ALEX, esclareceu que, no dia dos fatos, por ser dia de "todos os santos e todos os reis", ele se reunia com os demais familiares no litoral para fazer "oferendas", já que a família pratica o Candomblé. No mesmo sentido foi o interrogatório do próprio acusado. Relativamente a VAGNER, seu genro Ítalo Paulini disse que o acusado estava na casa dele, no Município de Mongaguá, porque cuidava dos seus netos, enquanto Ítalo tinha que se ausentar. A versão foi ratificada por Letícia Alves Bonaldi, sobrinha do acusado. Leandro Aparecido da Silva, empregado de uma sorveteria cujo gerente é Ítalo, apesar de não saber precisar se mencionado acusado se encontrava em Mongaguá na data dos fatos, informou que era seu costume se dirigir ao local. E, por fim, no que tange a RICARDO, o médico Giovanni Leite esclareceu que prestou atendimento a RICARDO na data do fato, no Hospital Samaritano, situado na Alameda Santos.

Ainda que sobre os depoimentos dos parentes deva recair análise parcimoniosa, e alguns deles sequer tenham prestado o compromisso de dizer a verdade, eles

contribuem para incrementar a fragilidade do conjunto probatório, de modo que, a despeito da acentuada gravidade dos fatos, são absolutamente frágeis os elementos que se destinariam a comprovar as respectivas autorias, inexistindo outro caminho, que não a absolvição dos acusados.

3. Em face do exposto, julgo improcedente a ação penal e absolvo FRANCISCO MARTINS DA COSTA JÚNIOR, ALEX REMORINI, VAGNER CANDIDO DE SOUZA e RICARDO CAVALCANTE RIBEIRO, qualificados nos autos, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de ALEX. Expeçam-se contramandados em prisão em favor dos demais.

Oficie-se ao IIRGD.

P.I.C.

São Paulo, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA